

LAUDO DE CÁLCULO REVISIONAL - EMPRÉSTIMO PESSOAL

Autora: GISELE (sobrenome/CPF não constam do documento) - Contrato nº 462062179 (BMG) - Cenário A adaptado (documento: tela de detalhe do contrato; instrumento/CCB não apresentado)

1. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO

Contratante	GISELE - CPF e sobrenome ILEGÍVEIS/AUSENTES na imagem
Instituição	BMG (conforme nome do arquivo; a tela não exibe a razão social)
Contrato nº	462062179
Nº do benefício	CAMPO EM BRANCO/CORTADO na imagem (indica possível vínculo com benefício previdenciário - confirmar; marcador de vulnerabilidade a verificar)
Data de emissão/assinatura	NÃO CONSTA na imagem. Inferida (Ago/2026) pela próxima cobrança em 06/10/2026 com 17 de 18 parcelas restantes
Prazo / parcela	18 meses / R\$ 517,10
Próxima cobrança	06/10/2026 (17 parcelas restantes)
Forma de cobrança	Não informada (provável desconto em benefício/folha - confirmar)

2. ESTRUTURA FINANCEIRA CONTRATADA

Item	Valor
Valor solicitado + IOF (conforme tela)	R\$ 769,30
IOF	R\$ 33,77
Valor líquido solicitado (769,30 - 33,77)	R\$ 735,53
Valor total a pagar (18 x 517,10)	R\$ 9.307,80
Falta pagar (17 x 517,10)	R\$ 8.790,70
Principal implícito na taxa de 15,99% a.m. (PV que iguala PMT 517,10, n=18)	R\$ 3.009,94

Inconsistência relevante: a parcela de R\$ 517,10 x 18 é incompatível com o capital de R\$ 769,30 à taxa declarada de 15,99% a.m. (PMT correta seria R\$ 132,16). A taxa que iguala R\$ 769,30 a 18 parcelas de R\$ 517,10 é de **67,21% a.m.** Ou o campo 'valor solicitado' da tela não é o capital total financiado (p. ex., refere-se a parte do valor, a seguro/tarifa ou a refinanciamento), ou há cobrança muito superior à taxa informada. **Exige conferência no contrato/CCB e no comprovante de liberação (TED).** Se o capital líquido foi R\$ 769,30, o custo total equivale a 12.10 vezes o capital recebido. Este laudo adota como base principal (conservadora) o principal implícito de R\$ 3.009,94, e traz o capital de R\$ 769,30 como cenário alternativo.

3. TAXA PACTUADA x TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL

Parâmetro	Mensal	Anual
Taxa pactuada (tela)	15,99%	493,10%
CET (tela)	17,55%	615,66%
Efetiva implícita se capital = R\$ 769,30	67,21%	47671%
Média Bacen - SGS 25464, Ago/2026	6,39%	110,29%
Régua de 1,5x a média	9,585%	199,93%

Sobretaxa: $15,99\% / 6,39\% = 2.50$ vezes a média (250,2% da média). A régua de 1,5x seria 9,585% a.m.; o contrato pactuou 15,99%, ou seja, 1.67x o limite de presunção de abusividade (Tema 27/STJ).

Anatocismo (duodécuplo): $15,99\% \times 12 = 191,88\%$ a.a. versus 493,1% a.a. declarada (composta: $(1,1599)^{12} - 1 = 492,99\%$). A diferença de ~301 pontos percentuais evidencia capitalização composta (Súmulas 541/STJ e 121/STF); a pactuação expressa deve ser verificada no instrumento.

4. RECÁLCULO PELA TAXA MÉDIA - VALOR INCONTROVERSO

Item	Base principal (PV implícito)	Alternativo (PV R\$ 769,30)
Capital (PV)	R\$ 3.009,94	R\$ 769,30
Prestação revisada (Price, 6,39%, n=18)	R\$ 286,18	R\$ 73,14
Valor incontroverso (x18)	R\$ 5.151,33	R\$ 1.316,61

Item	Base principal (PV implícito)	Alternativo (PV R\$ 769,30)
Excesso mensal	R\$ 230,92	R\$ 443,96
Excesso nominal total (18 parcelas)	R\$ 4.156,47	R\$ 7.991,19

Referência para tutela de urgência: há 17 parcelas vincendas; teto sugerido para limitação dos descontos = **R\$ 286,18** (base principal). No cenário alternativo, R\$ 73,14.

5. MEMÓRIA DE CÁLCULO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM CORREÇÃO MONETÁRIA (BASE PRINCIPAL)

Nº	Vencimento	Cobrada	Revisada	Excesso	Fator IPCA	Exc. corrigido	Em dobro
1	06/09/2026	R\$ 517,10	R\$ 286,18	R\$ 230,92	1,000000	R\$ 230,92	R\$ 461,83
2	06/10/2026 (vinc.)	R\$ 517,10	R\$ 286,18	R\$ 230,92	-	-	-
3	06/11/2026 (vinc.)	R\$ 517,10	R\$ 286,18	R\$ 230,92	-	-	-
4	06/12/2026 (vinc.)	R\$ 517,10	R\$ 286,18	R\$ 230,92	-	-	-
5	06/01/2027 (vinc.)	R\$ 517,10	R\$ 286,18	R\$ 230,92	-	-	-
6	06/02/2027 (vinc.)	R\$ 517,10	R\$ 286,18	R\$ 230,92	-	-	-
7	06/03/2027 (vinc.)	R\$ 517,10	R\$ 286,18	R\$ 230,92	-	-	-
8	06/04/2027 (vinc.)	R\$ 517,10	R\$ 286,18	R\$ 230,92	-	-	-
9	06/05/2027 (vinc.)	R\$ 517,10	R\$ 286,18	R\$ 230,92	-	-	-
10	06/06/2027 (vinc.)	R\$ 517,10	R\$ 286,18	R\$ 230,92	-	-	-
11	06/07/2027 (vinc.)	R\$ 517,10	R\$ 286,18	R\$ 230,92	-	-	-
12	06/08/2027 (vinc.)	R\$ 517,10	R\$ 286,18	R\$ 230,92	-	-	-
13	06/09/2027 (vinc.)	R\$ 517,10	R\$ 286,18	R\$ 230,92	-	-	-
14	06/10/2027 (vinc.)	R\$ 517,10	R\$ 286,18	R\$ 230,92	-	-	-
15	06/11/2027 (vinc.)	R\$ 517,10	R\$ 286,18	R\$ 230,92	-	-	-
16	06/12/2027 (vinc.)	R\$ 517,10	R\$ 286,18	R\$ 230,92	-	-	-
17	06/01/2028 (vinc.)	R\$ 517,10	R\$ 286,18	R\$ 230,92	-	-	-
18	06/02/2028 (vinc.)	R\$ 517,10	R\$ 286,18	R\$ 230,92	-	-	-
TOTAL (parcelas pagas: 1)		R\$ 517,10	R\$ 286,18	R\$ 230,92		R\$ 230,92	R\$ 461,83

Premissa: apenas a parcela nº 1 (vencida em 06/09/2026, data inferida) é considerada paga. IPCA (SGS 433): Set/2026 ainda não divulgado, fator 1,000000; o último índice divulgado é Ago/2026 (-0,32%), anterior ao vencimento. Parcelas vincendas não geram repetição até serem pagas; a tabela será atualizada a cada desconto.

6. SÍNTESE CONCLUSIVA

Item	Valor
Total contratado	R\$ 9.307,80
Valor incontroverso (base principal)	R\$ 5.151,33
Prejuízo material simples (1 parcela paga)	R\$ 230,92
PREJUÍZO EM DOBRO (1 parcela paga)	R\$ 461,83
Projeção simples se pagas as 18 parcelas	R\$ 4.156,47
Projeção em dobro se pagas as 18 parcelas	R\$ 8.312,94
Valor da causa sugerido (dobro realizado + R\$ 10.000,00)	R\$ 10.461,83
Valor da causa se projetada a quitação (dobro + R\$ 10.000,00)	R\$ 18.312,94
Alternativo (PV 769,30): excesso mensal R\$ 443,96; 1 parcela dobro / 18 parcelas dobro	R\$ 887,91 / R\$ 15.982,38

Valor da causa: sugestão; a definição final cabe ao advogado. **Coerência com a inicial:** harmonizar o pedido com a metodologia (readequação à taxa média do Bacen pelo Sistema Francês, vedada capitalização acima da média), e não 'juros simples'. **Teses acessórias:** IOF/tarifas e seguros eventualmente embutidos; hipervulnerabilidade se for

benefício previdenciário/idosa; possível refinanciamento; requerer exibição do contrato (arts. 396-400 CPC) e do comprovante de liberação.

7. FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA

- a) Taxa média do Bacen no mês da contratação como parâmetro de abusividade (STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 27); 1,5x como presunção jurisprudencial; Súmula 530/STJ se a taxa não se comprovar; zona 1x-1,5x sinalizada pelo Tema 1378/STJ (não é o caso: pactuada = 2,50x).
- b) Sistema Francês (Tabela Price), mantidos PV e prazo, alterando-se apenas a taxa.
- c) Correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso (Súmula 43/STJ).
- d) Repetição em dobro: art. 42, parágrafo único, CDC e EAREsp 676.608/RS.
- e) Juros de mora não integram a memória: incidem da citação, em liquidação.

8. FONTES OFICIAIS E PREMISSAS

Taxa média: SGS 25464 (PF - crédito pessoal não consignado), competência 08/2026 = 6,39% a.m. - <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.25464/dados?formato=json>.
IPCA: SGS 433 - <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.433/dados?formato=json>. Se o contrato for consignado/INSS (nº de benefício sugere), a série 25465 pode ser mais adequada e deve ser reavaliada. A competência Ago/2026 é inferida (data do contrato ilegível/ausente); se divergir, refazer. Premissa de adimplemento: parcela 1 paga em 06/09/2026, a comprovar por extrato/contracheque/HISCRE. Dados ilegíveis/ausentes: CPF, sobrenome, data do contrato, nº do benefício, instituição na tela. Os valores devem ser conferidos por perícia contábil e os índices atualizados na data do ajuizamento.

Gerado em 07/10/2026